

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 동일 회계연도 내 설계용역 수의계약 체결 부적정

해 당 부 서 ○○지역본부

조 치 부 서 ○○지역본부

내 용

1. 업무개요

○○지역본부에서는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 기획재정부 계약예규에 따라 계약 업무를 수행하고 있고, 2025년에 [표 1]과 같이 공사 13건, 물품 64건 및 용역 138건 등 총 215건의 수의계약을 체결하였다.

[표 1] 2025년 ○○지역본부(내근) 수의계약 체결 현황

(단위: 건, 천 원)

연도	부서	계약 구분	건수	금액
합계			215	23,235,195
2025년 (2025. 1. 1. ~2025. 12. 31.)	○○지역본부 (내근)	공사	13	646,048
		물품	64	17,520,979
		용역	138	5,068,168

주: 「위임전결규정」에 따라 ○○지역본부에서 수의계약 체결 후 지사로 이관한 계약도 포함
자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

기획재정부 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제10조(소액수의계약 체결

절차 등)에 따르면 계약담당공무원¹⁾은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “시행령”이라 한다) 제26조 제1항 제5호 가목에 따라 수의계약을 체결함에 있어 추정가격이 2천만 원(같은 목 5)가)부터 다)까지의 어느 하나에 해당하는 자와 계약을 체결하는 경우에는 5천만 원)을 초과하는 경우에는 시행령 제14조 제3항에 따라 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 국가종합전자조달시스템(이하 “전자조달시스템”이라 한다)을 이용하여 견적서를 제출하도록 하여야 하고,

시행령 제36조 각 호에 정한 사항 중 필요한 사항을 견적서 제출마감일 전일부터 기산하여 3일(공휴일과 토요일은 제외하고 산정한다) 전까지 전자조달시스템을 이용하여 안내공고를 하여야 하며 다만, 아래의 어느 하나에 해당하는 경우에는 안내공고를 하지 아니하다고 규정하고 있다.

1. 시행규칙 제33조제1항제1호(전문적인 학술연구) 및 제2호(농·수산물 및 음식물의 구입 등)에 해당하는 경우
2. 기존 시설물을 계속적으로 유지·보수하는 경우로서 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출받는 경우에는 호환이 되지 않는 등 사실상 유지·보수가 곤란하거나 예산낭비가 우려되는 경우
3. 「**건설기술진흥법**」에 따른 설계 용역 및 타당성 조사 용역과 그 밖에 다른 법령에 따른 설계 용역의 경우(지역경제 활성화를 위하여 예산을 조기집행할 필요가 있는 경우만 해당한다). 다만, 계약담당공무원은 추정가격 2천만 원 이상인 수의계약을 같은 사업체와 3회 이상 체결할 수 없다.
4. 제2항에 따른 재안내 공고를 실시한 결과 2인 이상으로부터 견적서를 받지 못한 경우, 그 밖에 계약의 목적이나 특성상 전자조달시스템에 의한 견적서를 제출받아 수의계약을 체결하는 경우에는 사실상 계약목적 달성이 어려운 경우

그리고 PPPP처는 2025. 7. 16. “수의계약 자가진단 체크리스트 변경 알림”

1) “계약담당공무원”이라 함은 세입의 원인이 되는 계약에 관한 사무를 각 중앙관서의 장으로부터 위임 받은 공무원, 「국고금관리법」 제22조의 규정에 의한 재무관리(대리재무관·분임재무관 및 대리분임재무관을 포함한다. 이하 같다), 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제6조제1항의 규정에 의한 계약관(대리계약관·분임계약관 및 대리분임계약관을 포함한다. 이하 같다) 및 「국고금관리법」 제24조의 규정에 의하여 지출관으로부터 자금을 교부받아 지급원인행위를 할 수 있는 관서운영경비출납공무원(대리관서운영경비출납공무원·분임관서운영경비출납공무원 및 대리분임관서운영경비출납공무원을 포함한다.)과 기타 법령에 의하여 세입세출외의 자금 또는 기금의 출납의 원인이 되는 계약을 담당하는 공무원을 말한다.

문서(****-2906호)를 시행하여 수의계약 자가진단 체크리스트의 5번 항목을 상위 규정에 부합하도록 “건설기술진흥법에 따른 설계 용역 및 타당성 조사 용역과 그밖에 다른 법령에 따른 설계 용역의 경우, 해당 업체와 2회 이하로 수의계약 하였는가” 로 변경하여 안내하였다.

따라서 ○○지역본부에서는 「건설기술진흥법」에 따른 설계 용역 및 타당성 조사 용역과 그밖에 다른 법령에 따른 설계 용역의 경우에는 동일 회계연도 내에 추정가격 2천만 원 이상인 수의계약을 같은 사업체와 3회 이상 체결하지 않아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○지역본부에서는 추정가격 2천만 원 이상의 설계 용역은 동일 회계연도 내에 같은 사업체와 3회 이상 수의계약을 체결하지 않아야 함에도,

[표 2]와 같이 2025년 4월 중 총 3차례에 걸쳐 추정가격 2천만 원 이상인 세부설계 용역을 유한회사 ****2)(사업자등록번호 ****-**-*****, 대표자: 김**)과 수의계약을 체결하였다.

[표 2] ○○지역본부 세부설계 용역 동일 업체 3회 수의계약 체결 내역

(단위:천 원)

계약명	계약 방법	계약기간	사업예산	추장가격	계약금액	계약업체
합계	3건		97,036	88,215	105,616	
	1인 견적 수의계약	2025.4.18. ~2026.2.27.	36,877	33,525	32,820	유한회사 ****
	1인 견적 수의계약	2025.4.23. ~2025.12.29.	27,412	24,920	30,335	유한회사 ****
	1인 견적 수의계약	2025.4.23. ~2025.12.29.	32,747	29,770	42,461	유한회사 ****

자료: 부서 전자문서 및 제출자료 재구성

그 결과 특정인과 동일 회계연도 내 수의계약을 3건 체결함으로써 공사의 계약 업무 공정성, 신뢰도에 대하여 대외적으로 불필요한 오해가 발생할 우려가 있다.

다만, 2022. 4. 27. PPPP처는 “회계연도 내 동일 사업체와의 수의계약 제한 기준 알림” 문서를 시행(****-1233호)하여 동일 회계연도 내 같은 사업체와의 수의계약 기준으로 추정가격 2천만 원 초과하는 경우에는 3회 이내로 제한한다고 안내하여, 계약담당자들이 수의계약 체결 횟수에 대해 혼선을 발생할 수 있음을 고려할 필요가 있다.

4. 관련부서 의견

○○지역본부에서는 감사 지적사항에 대해 이견은 없으며, 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 계약 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 통보

사장(○○지역본부장)은 설계 용역 및 타당성 조사 용역 등을 발주 할 경우에는 기획재정부 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제10조에 따라 동일 회계연도 내에 추정가격 2천만 원 이상의 설계 용역 등을 같은 사업체와 3회 이상 수의계약을 체결하지 않도록 사례전파 및 직원 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)

2) 유한회사 **기술과 수의계약 체결 시 “퇴직자 영입확인서”, “수의계약 체결 제한 여부 확인서”를 청구하였고, 법인 등기부등본의 임원 중 공사의 퇴직자나 공사 재직 직원의 가족(기준 자료: 직원이 인적자원에 등록한 가족 구성원 이름 및 생년월일)은 없던 것으로 확인되었다.